

۰۹ - ریسک‌ها، حقوقی و انطباق

این سند مشاوره‌ی حقوقی نیست. موارد علامت‌دار ⚠️ را پیش از اجرا با وکیل/مشاور مالیاتی مرتبط با هر بازار بررسی کنید.

۱. ماتریس ریسک

#	ریسک	احتمال	اثر	کاهش
R1	محدودیت ارائه‌دهندگان AI برای ایران — بسیاری از ارائه‌دهندگان (از جمله OpenAI و Anthropic) ایران را در فهرست مناطق پشتیبانی‌شده ندارند	بالا	بالا	⚠️ فقط از ارائه‌دهندگانی استفاده کنید که شرایطشان برای نهاد حقوقی، محل فعالیت و کاربران شما مجاز است؛ روتر چندارائه‌دهنده (سند ۰۲) امکان تعویض می‌دهد؛ گزینه‌ی مدل‌های متن‌باز روی سرور خودتان یا ارائه‌دهندگان داخلی برای اجرای درون‌سایت کاربران ایرانی. هرگز از روش‌های دور زدن محدودیت جغرافیایی ارائه‌دهندگان استفاده نکنید — نقض شرایط استفاده و ریسک تعلیق حساب و از دست رفتن کل کسب‌وکار.
R2	پرداخت بین‌المللی — MoR ها و درگاه‌های خارجی معمولاً به نهاد/مالک	بالا	بالا	⚠️ نسخه‌ی EN/AR فقط با نهاد حقوقی و مالکیت واقعی منطبق یا شرایط آن

#	ریسک	احتمال	اثر	کاهش
	مرتبط با کشورهای تحریم شده سرویس نمی دهند			درگاه ها؛ تا آن زمان تمرکز درآمد روی بازار فارسی؛ ارائه اطلاعات نادرست به درگاه ممنوع
R3	تأخیر اینماد/درگاه داخلی	متوسط	بالا	شروع از هفته ی ۱۰؛ درگاه پشتیبان؛ پیش فروش/لیست انتظار
R4	فیلترینگ یا اختلال اینترنت در ایران برای سرویس های خارجی (CDN، فونت، تحلیل)	متوسط	متوسط	فونت و اسکریپت خودمیزبان؛ وابستگی حیاتی به دامنه های خارجی در مسیر فرانت نداشته باشید؛ تست دسترسی از اینترنت ایران
R5	کپی و نشت پرامپت های پولی	بالا	متوسط	ارزش در «تست + به روزرسانی + اجرا + متغیر» است نه فقط متن؛ واترمارک؛ شرایط استفاده
R6	کیفیت پایین بومی سازی عربی	متوسط	بالا	دور زبان، بازیبازی عربی زبان، پاره وقت، نمونه برداری، بازخورد کاربران
R7	تغییر قیمت یا شرایط API ها	متوسط	متوسط	سقف بودجه، روتر چندارائه دهنده، حاشیه ی ۳ برابری کردیت
R8	تغییر الگوریتم گوگل / محتوای انبوه AI	متوسط	بالا	محتوای منحصر به فرد (نمونه خروجی واقعی، تست)،

کاهش	اثر	احتمال	ریسک	#
تنوع کانال (تلگرام، افزونه، خبرنامه)، صفحات کم محتوا ساخته نشود				
سقف ۴۵ دقیقه‌ی روزانه‌ی عملیات؛ قانون «سومین کار دستی ممنوع»؛ فاز ۳ مشروط	بالا	متوسط	فرسودگی بنیان‌گذار	R9
کد کامپوننت در مخزن خودمان کپی و قفل شده (مدل shadcn)	کم	کم	وابستگی به FarsiUI (تک‌نگهدارنده)	R10

۲. لایسنس و مالکیت محتوا

- **منابع وارداتی:** فقط CCO یا لایسنس‌های سازگار با استفاده‌ی تجاری؛ ثبت Source.license و attribution برای هر پرامپت. لایسنس‌های NC (غیرتجاری) و ShareAlike در محصولات پولی استفاده نشوند.
- **محتوای تولیدشده با AI:** وضعیت کپی‌رایت در کشورها متفاوت است؛ ارزش حقوقی شما در پایگاه‌داده، برند، تست و تجربه است. ☹️
- **لایسنس فروش به مشتری:** مجوز تجاری نامحدود برای استفاده‌ی شخصی/کسب‌وکار خریدار؛ **ممنوعیت بازفروش** پرامپت به عنوان پرامپت. متن کامل در صفحه‌ی «شرایط استفاده» در سه زبان.
- **نمونه خروجی‌ها** (به‌ویژه تصویر): بررسی شرایط مالکیت خروجی هر مدل/ارائه‌دهنده. ☹️

۳. حریم خصوصی

- جمع‌آوری حداقلی داده (شماره یا ایمیل، تاریخچه‌ی خرید).
- تحلیل بدون کوکی (Umami) برای بازدیدکننده؛ PostHog فقط برای کاربران واردشده با رضایت.
- صفحه‌ی حریم خصوصی سه‌زبانه؛ امکان حذف حساب.
- ورودی‌های کاربر در Playground بدون رضایت برای آموزش مدل استفاده نمی‌شود.
- اگر کاربر اروپایی دارید: GDPR (رضایت کوکی، حق دسترسی/حذف). ☹️

۴. مالیات و ثبت

- ایران: ثبت کسب‌وکار، اینماد، و الزامات سامانه‌ی مالیاتی برای فروش آنلاین. ☹️
- بین‌الملل: استفاده از Merchant of Record مالیات بر ارزش افزوده/فروش را برای مشتری نهایی مدیریت می‌کند؛ مالیات نهاد خودتان جداساز. ☹️

۵. سیاست محتوا و ایمنی

- فیلتر خودکار در P1/P2 + گزارش کاربر + صف انسانی.
- عدم پذیرش پرامپت‌های jailbreak، تولید محتوای فریبده، جعل هویت، محتوای جنسی یا خشونت‌آمیز.
- رعایت سیاست استفاده‌ی هر ارائه‌دهنده‌ی AI که پرامپت برایش نوشته می‌شود.

۶. چک‌لیست قبل از لانچ

- ☐ شرایط استفاده، حریم خصوصی، بازگشت وجه، لایسنس — در سه زبان
- ☐ اینماد و درگاه فعال
- ☐ بررسی شرایط استفاده‌ی همه‌ی ارائه‌دهندگان AI در حال استفاده برای نهاد، منطقه و کاربران
- ☐ فهرست سفید لایسنس منابع در کد
- ☐ پشتیبان‌گیری و تست بازیابی
- ☐ تست دسترسی سایت از داخل ایران، امارات/عربستان، اروپا